

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC (PERTAMEDIKA IHC)
QQ RSOJ PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA
DAN
PT ETOS INDONUSA
TENTANG PENGENDALIAN HAMA TIKUS DAN SERANGGA**

Nomor : 0056-7/U00000/2024-S0
Nomor : TE1W0 / 04781 KB/VIII/2024

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Satu** bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** (01-08-2024) Perjanjian Kerjasama tentang Pengendalian Hama Tikus dan Serangga (untuk selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian") ini dibuat pada tanggal, oleh dan antara:

- I. **PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC (PERTAMEDIKA IHC) QQ RS OTAK DAN JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA** suatu perseroan terbatas yang didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Kyai Maja Nomor 43 Kebayoran Baru Jakarta 12120 atau domisili Rumah Sakit di Jalan Pajjiaang Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanya, Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Ramadhi Teguh Basuki, Sp.FK** dalam jabatannya selaku **Direktur** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina Bina Medika IHC dan oleh karena **Nomor Kpts-0385/A00000/2024-S8 tanggal 31 Mei 2024**, oleh karenanya dalam hal ini sah bertindak untuk dengan demikian bertindak dan atas nama Badan Hukum tersebut di atas, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**; dan
- II. **PT ETOS INDONUSA**, suatu perusahaan yang didirikan secara sah berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan di Jakarta (untuk selanjutnya disebut sebagai "**ETOS**."), dalam hal ini diwakili oleh **Kevin Tri Saputra** dalam jabatannya selaku **Field Coordinator**, dan oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama **ETOS**.

Pihak Pertama dan **ETOS** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama sebagai "**Para Pihak**".

Para Pihak terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- a. BAHWA **Pihak Pertama** adalah badan hukum yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan;
- b. BAHWA, **ETOS** adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengendalian hama;
- c. BAHWA, **Pihak Pertama** dan **ETOS** sepakat untuk bekerjasama terkait pengendalian hama tikus dan serangga oleh **ETOS** pada lokasi milik **Pihak Pertama**.

Oleh karena itu, dengan ini **DISEPAKATI** oleh **Pihak Pertama** dan **ETOS** sebagai berikut:

1. **Pihak Pertama** dan **ETOS** dengan ini mengadakan dan mengikatkan diri pada Perjanjian ini berdasarkan dan dengan tunduk pada, dan karenanya menyepakati, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur di dalam Perjanjian ini;

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

2. Perjanjian ini terdiri dari dan meliputi bagian-bagian sebagai berikut disertai dengan lampiran-lampirannya masing-masing, yang seluruhnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan merupakan suatu Perjanjian.

BAGIAN I

SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN-KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ISTILAH DAN PENGERTIAN

1.1. Definisi dan Istilah:

Kecuali ditentukan lain dalam hubungan kalimat dalam pasal-pasal bersangkutan, dalam Perjanjian ini istilah-istilah berikut akan memiliki pengertian sebagaimana ditentukan dalam ayat ini:

- a. Lokasi adalah area kerja ETOS yang dimiliki **Pihak Pertama** yang telah disepakati dengan Berita Acara, termasuk didalamnya sub bagian dari lokasi yang kemudian disebut kesepakatan area kerja.
- b. Kunjungan adalah melakukan aktifitas monitoring hama dan/atau treatment
- c. Treatment adalah aktifitas pengendalian hama sesuai dengan Lampiran II

1.2. Istilah lain:

Istilah lain dapat didefinisikan dalam bagian lain dalam Perjanjian ini, kecuali ditentukan lain dalam hubungan kalimat dalam pasal-pasal bersangkutan, akan memiliki pengertian sebagaimana didefinisikan

1.3. Pengertian dan Struktur:

1.3.1. Dalam Perjanjian ini, kecuali ditentukan lain dalam hubungan kalimat dalam pasal-pasal bersangkutan, semua referensi terhadap:

- a. Pasal atau Ayat atau Lampiran adalah referensi terhadap Pasal atau Ayat atau Lampiran dari Perjanjian dan referensi yang dirujuk dalam Lampiran terhadap bagian atau paragraf tertentu adalah referensi terhadap bagian atau paragraf dari Lampiran tersebut;
- b. Istilah yang didefinisikan dalam Perjanjian ini akan memiliki arti yang sama pada saat digunakan dalam Lampiran dari Perjanjian ini.

1.3.2. Judul dan/atau sub judul dari masing-masing Pasal dan/atau Ayat hanyalah berfungsi untuk memudahkan referensi dan tidak akan, dalam kondisi apapun, mempengaruhi pengertian dan struktur dari ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Para Pihak sepakat untuk bekerjasama dalam pengendalian hama oleh ETOS di lokasi milik **Pihak Pertama** melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

Pasal 3
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- 3.1 Perjanjian ini berlaku selama **3 (tiga) bulan** terhitung efektif sejak tanggal Enam Belas bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (**01-08-2024**) sampai dengan tanggal Enam Belas bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (**01-11-2024**).
- 3.2 Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan salah satu pihak mengajukan perpanjangan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kelender sebelum perjanjian ini berakhir.
- 3.3 **PARA PIHAK** dapat melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini sewaktu-waktu selama masa perjanjian.

Pasal 4
PERNYATAAN DAN JAMINAN

- 4.1. **Pihak Pertama** dan **ETOS** dengan ini saling menjamin untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan penuh tanggungjawab dan atas dasar hubungan yang saling menguntungkan.
- 4.2. Perjanjian ini termasuk dokumen terkait yang disepakati **Para Pihak** yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini dikemudian hari merupakan dokumen yang sah dan mengikat **Para Pihak**.
- 4.3. **Para Pihak** dengan ini saling menjamin bahwa Perjanjian ini telah ditandatangani oleh wakilnya yang sah dan telah memperoleh semua persetujuan yang diperlukan untuk menandatangani Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas ijin dari: (i) organisasi perusahaan <maksudnya untuk orang yang diberi kuasa>; (ii) Perjanjian lain di mana dia menjadi pihak di dalamnya; dan (iii) instansi pemerintah (apabila ada).

Pasal 5
KERAHASIAAN

- 5.1. Dalam Perjanjian ini, "Informasi Rahasia" adalah semua informasi dalam bentuk apapun juga yang bukan merupakan informasi publik (masyarakat umum) dan berdasarkan peruntukannya merupakan sesuatu yang rahasia atau ditentukan sebagai rahasia oleh Pihak yang menyampaikan ("Pihak Yang Menyampaikan").
- 5.2. Kecuali sebagaimana ditentukan dalam Pasal ini, Pihak yang menerima Informasi Rahasia (untuk selanjutnya "Pihak Penerima") dilarang untuk membuka Informasi Rahasia yang disampaikan oleh Pihak Yang Menyampaikan kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Yang Menyampaikan. Pihak Penerima sedikitnya harus menerapkan tindakan-tindakan pencegahan yang diterapkannya terhadap Informasi Rahasia yang merupakan miliknya terhadap Informasi Rahasia milik Pihak Yang Menyampaikan. Lebih lanjut, Pihak Penerima dilarang untuk:
- a. mempergunakan Informasi Rahasia selain untuk pelaksanaan Perjanjian ini; atau
 - b. memiliki hak atas Informasi Rahasia; atau
 - c. menolak dengan alasan apa pun juga (termasuk pelanggaran Pihak Yang Menyampaikan

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

atas ketentuan Perjanjian ini) untuk segera mengembalikan Informasi Rahasia milik **Para Pihak** Yang Menyampaikan apabila diminta. Pihak Penerima harus segera mengembalikan semua salinan Informasi Rahasia milik Pihak Yang Menyampaikan berdasarkan permintaan Pihak Yang Menyampaikan dalam bentuk yang diminta secara wajar oleh Pihak Yang Menyampaikan atau harus berdasarkan permintaan Pihak Yang Menyampaikan untuk menghancurkan Informasi Rahasia milik Pihak Yang Menyampaikan. **Para Pihak** harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar karyawan masing-masing Pihak menaati ketentuan kerahasiaan dalam Pasal ini, termasuk dengan mengikat karyawan mereka secara tertulis dalam Perjanjian kerahasiaan apabila dipandang perlu.

5.3. Pengecualian:

- a. Kewajiban kerahasiaan ini tidak berlaku untuk informasi tertentu milik Pihak Yang Menyampaikan yang dapat dibuktikan oleh Pihak Penerima:
 - i. telah, pada saat disampaikan oleh Pihak Yang Menyampaikan, menjadi informasi publik (masyarakat umum), atau kemudian menjadi informasi publik (masyarakat umum) bukan dikarenakan pelanggaran Pihak Penerima terhadap ketentuan Pasal ini; atau
 - ii. telah dimiliki oleh Pihak Penerima, tanpa adanya kewajiban kerahasiaan pada saat diterima oleh Pihak Penerima; atau
 - iii. telah diterima sebelumnya dari pihak ketiga yang memiliki hak yang sah atas Informasi Rahasia tersebut tanpa adanya kewajiban kerahasiaan; atau
 - iv. dikembangkan secara independen oleh Pihak Penerima tanpa adanya referensi dan/atau rujukan terhadap Informasi Rahasia milik Pihak Yang Menyampaikan.
- b. Pihak Penerima tidak akan dianggap melanggar kewajibannya berdasarkan Pasal ini apabila penyampaian Informasi Rahasia dilakukan:
 - i. kepada instansi Pemerintah yang berwenang mengatur atau mengeluarkan izin tentang hal-hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini; atau
 - ii. berdasarkan perintah yang dikeluarkan oleh badan peradilan atau instansi Pemerintah lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis, resmi, dan merupakan putusan final; atau
 - iii. menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus diberikan kepada pihak lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut; atau

5.4. Hilangnya Informasi Rahasia:

Dalam hal terjadinya penyampaian atau kehilangan Informasi Rahasia milik Pihak Yang Menyampaikan oleh Pihak Penerima, Pihak Penerima akan segera menyampaikan hal tersebut kepada Pihak Yang Menyampaikan.

5.5. Tidak Ada Kewajiban:

Kecuali ditentukan lain secara tegas dalam Pasal lain dalam Perjanjian ini, tidak ada satu ketentuanpun dalam Pasal 5 ini yang menimbulkan: (i) kewajiban bagi Pihak dalam Perjanjian ini untuk menyampaikan Informasi Rahasia miliknya kepada Pihak yang lain; atau (ii) hak atau ijin penggunaan atas Informasi Rahasia milik Pihak yang lain; (iii) pemberian hak dalam bentuk apapun mengenai Informasi Rahasia dari Pihak Yang Menyampaikan ke Pihak Penerima.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

Pasal 6
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- 6.1. Yang dimaksud sebagai “Keadaan Kahar” dalam Perjanjian ini adalah segala peristiwa atau kejadian yang terjadi di luar kendali **Para Pihak** yang tidak dapat diduga akan terjadi oleh **Para Pihak** walaupun mereka sudah menerapkan asas kehati-hatian dan kepatutan dan memiliki akibat yang signifikan terhadap pelaksanaan Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada kebijakan-kebijakan Pemerintah di bidang moneter, bencana alam, kebakaran, aksi mogok kerja, peperangan, epidemi, serangan teroris, huru-hara (sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah).
- 6.2. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, maka Pihak yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya Keadaan Kahar tersebut kepada lainnya dengan melampirkan bukti dari instansi berwenang selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar tersebut.
- 6.3. Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan Keadaan Kahar tersebut menyebabkan peristiwa yang terjadi tidak dianggap sebagai Keadaan Kahar.
- 6.4. Bilamana dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak adanya pemberitahuan mengenai Keadaan Kahar yang menerima pemberitahuan tidak memberikan jawaban atau tanggapan, maka dianggap pihak tersebut menyetujui peristiwa dimaksud sebagai Keadaan Kahar.
- 6.5. **Para Pihak** tidak akan dianggap melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini apabila keterlambatannya dalam melaksanakan ketentuan dalam Perjanjian ini disebabkan karena terjadinya Keadaan Kahar.
- 6.6 Segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari Keadaan Kahar akan diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu oleh **Para Pihak**.
- 6.7. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari terjadinya Keadaan Kahar akan ditanggung oleh oleh masing-masing Pihak.

Pasal 7
PENGALIHAN HAK & KEWAJIBAN

Dalam Perjanjian ini salah satu Pihak tidak berhak mengalihkan baik sebagian ataupun seluruh hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak lainnya.

Pasal 8
KESELURUHAN PERJANJIAN DAN LAMPIRAN

Perjanjian ini beserta seluruh Lampiran dan kesepakatan tambahan (apabila ada) dari Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan menggantikan semua kesepakatan, pembicaraan-pembicaraan terdahulu atau pernyataan sebelumnya oleh atau antara **Para Pihak**, baik yang dilakukan secara tertulis maupun lisan mengenai pokok-pokok materi yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

Pasal 9 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- 9.1. Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak tanpa terikat pada ketentuan mengenai jangka waktu Perjanjian yang tercantum dalam Bagian Utama dari Perjanjian ini, sesuai dengan ketentuan berikut:
- dapat diakhiri secara seketika dengan pemberitahuan tertulis apabila **Pihak Pertama** melanggar ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini ("Pihak Wanprestasi"), dengan syarat **Pihak Pertama** Wanprestasi telah diberitahukan secara tertulis mengenai pelanggaran yang dilakukannya dan gagal untuk melakukan perbaikan atas pelanggaran yang dilakukannya dalam waktu 30 (tiga) puluh hari kalender setelah pemberitahuan secara tertulis dari **Pihak Pertama** mengenai pelanggarannya.
 - diakhiri secara seketika berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian ini; dan/atau jika ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini tidak dilaksanakan atau wan prestasi. (Misal **Pihak Pertama** tidak melakukan pembayaran, atau **ETOS** melanggar aturan perundangan dll).
 - apabila ternyata di kemudian hari terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan dilanjutkan Perjanjian ini, <misal **Pihak Pertama** ditutup oleh pemerintah>
- 9.2. **Para Pihak** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata mengenai diperlukannya keputusan pengadilan untuk pengakhiran Perjanjian ini, sehingga pemutusan dengan alasan tersebut di atas secara sah cukup dilakukan melalui pemberitahuan tertulis dari **Para Pihak**.
- 9.3. Dalam hal Perjanjian ini berakhir atau tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan salah satu ataupun karena alasan lain, maka segala hak dan kewajiban **Para Pihak** yang telah timbul sebelum berakhirnya Perjanjian harus tetap dilaksanakan sampai selesai oleh **Para Pihak** sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini, kecuali apabila pengakhiran Perjanjian disebabkan oleh pelanggaran oleh **ETOS** terhadap ketentuan dalam Perjanjian ini, maka **Pihak Pertama** tidak akan membayarkan kewajiban yang belum dibayarkan oleh **Pihak Pertama** kepada **ETOS**. **Para Pihak** sepakat bahwa selain hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang telah timbul sebelum pengakhiran Perjanjian ini tidak akan ada biaya pengakhiran yang dibebankan kepada masing-masing Pihak.

Pasal 10 HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

10.1. Hukum Yang Berlaku

Perjanjian ini beserta seluruh hak dan kewajiban **Para Pihak** didalamnya tunduk dan ditafsirkan sesuai dengan dan berdasarkan ketentuan hukum Indonesia.

10.2. Penyelesaian Perselisihan

- Dalam hal terjadi perselisihan di antara **Para Pihak** mengenai pelaksanaan Perjanjian ini, maka **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

- b. Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari **Para Pihak** tidak dapat menyelesaikan secara musyawarah perselisihan tersebut, maka **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Makassar.

Pasal 11

KETENTUAN UMUM

Hubungan Para Pihak:

Para Pihak sepakat bahwa masing-masing Pihak akan bertanggung jawab atas tindakan karyawan mereka masing-masing terkait dengan pelaksanaan Perjanjian selama jangka waktu Perjanjian sebagaimana tercantum dalam Bagian Utama dari Perjanjian ini.

Masing-masing pihak adalah badan hukum yang independen dan hubungan **Para Pihak** adalah kerja sama secara independen. Tidak ada ketentuan dalam Perjanjian ini yang menyebabkan dan/atau memberikan hak kepada salah satu Pihak untuk menjadi karyawan dan/atau asosiasi dan/atau agen dan/atau wakil yang sah dari Pihak yang lain untuk tujuan apapun juga.

11.1. Pelepasan Hak:

- Kelalaian salah satu Pihak untuk meminta Pihak lainnya dari Perjanjian ini untuk melaksanakan suatu ketentuan dalam Perjanjian ini, tidak berakibat bahwa dikemudian hari Pihak tersebut tidak dapat meminta dilaksanakannya ketentuan tersebut.
- Pengesampingan oleh salah satu Pihak mengenai suatu pelanggaran atas suatu ketentuandalam Perjanjian ini oleh Pihak lainnya tidak dapat ditafsirkan sebagai suatu pengesampingan atas pelanggaran yang berikutnya dari ketentuan tersebut.

Amandemen

Para Pihak dapat menambahkan, menghapus, mengubah atau menyesuaikan hal-hal dan ketentuan dalam Perjanjian ini selama perubahan tersebut ditandatangani oleh **Para Pihak** dan perubahan tersebut merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

BAGIAN II KETENTUAN

KHUSUS

Pasal 12

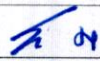
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Selain yang telah diatur di dalam pasal-pasal lain Perjanjian ini, **Para Pihak** juga memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

12.1. Pihak Pertama

12.1.1. Kewajiban

- Mempersiapkan dan atau memberi ijinan kepada ETOS untuk menunjang pekerjaan dalam pengendalian hama.
- Melakukan pembayaran atas service yang diberikan ETOS sesuai dengan Bagian II pasal 14 Perjanjian ini.
- Mendukung program pengendalian hama dengan menjaga kebersihan dan sanitasilingkungan dengan baik, sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh ETOS, sehingga pengendalian hama dapat terlaksana dengan baik.
- Menjaga semua peralatan pihak ETOS yang berada di area pekerjaan **Pihak Pertama**

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

- untuk pengendalian hama yang efektif dan efisien
- e. Menjalankan semua kewajiban sampai berakhirnya jangka waktu Perjanjian.
 - f. Memenuhi syarat-syarat yang diperlukan oleh asuransi yang ditunjuk ETOS untuk kelengkapan dokumen asuransi dan prosedur klaim/tuntutan kepada pihak asuransi.

12.1.2. Hak

Mendapat pelayanan yang baik terkait pengendalian hama dari ETOS

12.1.2. ETOS

12.1.1. Kewajiban

- a. Mengendalikan populasi hama sesuai lingkup Perjanjian ini.
- b. Melakukan kunjungan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama untuk memastikan hasil pengendalian hama yang optimal sesuai dengan kaidah *Integrated Pest Management*.
- c. Menyediakan tanda-tanda peringatan di setiap peralatan yang ditempatkan di areapekerjaan.
- d. Memberikan ketentuan Standar Sanitasi dan Konstruksi untuk ditindaklanjuti oleh **Pihak Pertama**
- e. Meminta ijin tertulis kepada **Pihak Pertama** jika harus mengalihkan pekerjaan (sub-contract) atas suatu pekerjaan.
- f. Memberikan laporan secara digital kepada **Pihak Pertama** beserta lampirannya termasuk bukti pemeriksaan (kontrol) sebagai pelayanan kepada **Pihak Pertama** Laporan-laporan tersebut diatur dalam Lampiran II.
- g. Bertanggung jawab atas kerusakan di lokasi yang diakibatkan oleh kesalahan kerja yang dilakukan oleh karyawan ETOS, pada saat masa berlakunya Perjanjian ini. Bentuk pertanggungjawaban ETOS dengan cara bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu asuransi.

Apabila ada kerusakan yang menyebabkan kerugian dan tuntutan dari **Pihak Pertama** terhadap ETOS terkait tuntutan ganti rugi, maka tuntutan tersebut akan diteruskan oleh ETOS kepada pihak asuransi yang telah ditunjuk oleh ETOS. **Pihak Pertama** wajib memenuhi syarat-syarat yang diperlukan oleh asuransi untuk kelengkapan dokumen asuransi dan mengikuti prosedur klaim/tuntutan kepada pihak asuransi. Keputusan dikabulkan atau ditolaknya tuntutan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan kewenangan pihak asuransi yang ditunjuk.

12.1.2. Hak

- a. Mendapat pembayaran atas service yang telah diberikan sesuai apa yang diatur dalam perjanjian ini.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

Pasal 13
Pajak

Para Pihak dengan ini menyatakan bahwa masing-masing Pihak akan bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran seluruh kewajiban pajak yang timbul dari Perjanjian ini termasuk melengkapis seluruh persyaratan administratif yang berkaitan dengan kewajiban pajak tersebut sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pasal 14
TATA CARA PEMBAYARAN

14.1. **ETOS** wajib mengirim dokumen penagihan atas Pekerjaan Pengendalian Hama yang disepakatikepada **Pihak Pertama** sesuai dengan term pembayaran yang disepakati dalam LAMPIRAN I.

14.2. Pembayaran dilakukan melalui transfer dari rekening bank **Pihak Pertama** kepada rekening bank yang ditunjuk oleh **ETOS** , yaitu melalui :

Nama Bank : Bank Negara Indonesia (BNI)

Nomor Rekening : Nomor Virtual Account akan dikirimkan berdeba tiap bulannya
(tercantum pada invoice)

Atas Nama : PT. ETOS INDONUSA

NPWP : 01.596.285.5-039.000

14.3. Pembayaran akan diterima **ETOS** paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender dari tanggal diterimanya invoice dokumen penagihan.

Pasal 15
SANKSI DAN DENDA

15.1. **ETOS** dapat mengundurkan diri tanpa dikenakan denda apapun, jika dalam melakukan atau melaksanakan pengendalian hama tidak dapat menerapkan Standard Operation Procedure danInstruksi Kerja yang ada di **ETOS** karena kebijakan dari **Pihak Pertama** yang mengakibatkan hasil pengendalian hama kurang optimal dengan pemberitahuan tertulis 1 (satu) bulan sebelumnya.Untuk itu **ETOS** harus memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada **Pihak Pertama** apabila ada kebijakan yang seharusnya dilakukan oleh **Pihak Pertama** yang membuat pengendalian hama tikus dan serangga tidak dapat berjalan secara maksimal.

15.2. Apabila sebelum berakhirnya Perjanjian, **Pihak Pertama** melakukan pemutusan kerjasama secara sepihak, maka **Pihak Pertama** dikenakan denda pelunasan biaya pelaksanaan pekerjaansebanyak sisa waktu berlakunya Perjanjian. Denda tersebut dibayarkan secara tunai dan sekaligus dan selambatnya dibayarkan 7 (tujuh) hari kalender sejak pemutusan kerjasama dilakukan.

15.3. **ETOS** akan mengirimkan penawaran perpanjangan kontrak kerjasama terhitung 3 bulan (90 hari) sebelum kontrak kerjasama berakhir.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

- 15.4. Apabila **Pihak Pertama** tidak ada konfirmasi perpanjangan sampai dengan 1 bulan (30 hari) sebelum periode kontrak habis, maka **ETOS** secara otomatis akan melakukan perpanjangan kontrak kerjasama sesuai dengan nilai penawaran perpanjangan terakhir.
- 15.5. Apabila **Pihak Pertama** tidak melakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali tagihan yang sudah dikirimkan, maka **ETOS** berhak untuk menghentikan pekerjaan.
- 15.6. Apabila **ETOS** tidak dapat merealisasikan pekerjaan dikarenakan faktor dari **Pihak Pertama** kecuali keadaan kahar (*Force Majeure*), maka **ETOS** tetap akan melakukan penagihan secara penuh.
- 15.7. Apabila pekerjaan tidak dapat direalisasikan karena **ETOS**, maka **ETOS** akan menyesuaikan nilai tagihan sesuai dengan kunjungan pada bulan tersebut.

Pasal 16 **INDIKATOR MUTU**

- 16.1 **PARA PIHAK** sepakat untuk memprioritaskan mutu dalam **Proses Pengendalian Hama Tikus dan Serangga** di Rumah Sakit Otak dan Jantung (RSOJ) Pertamina Royal Biringkanaya, Makassar.
- 16.2 Indikator Mutu yang tercantum dalam klausul dijadikan sebagai indikator penilaian perpanjangan Perjanjian Kerja Sama
- 16.3. Evaluasi Perpanjangan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa Perjanjian Kerja Sama Berakhir
- 16.4 Adapun Indikator Mutu yang disepakati **PARA PIHAK** untuk di evaluasi antara lain :
- a. Terjaminnya Kualitas Hasil Dari pelayanan terkait pengendalian hama dari ETOS
 - b. Ketepatan waktu kunjungan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama
 - c. Ketepatan waktu pembuatan laporan secara digital beserta lampirannya termasuk bukti pemeriksaan (kontrol)
 - d. Penanganan penyelesaian komplain dari **PARA PIHAK** kurang dari 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam.
 - e. Kepuasan **PIHAK PERTAMA** atas pelayanan yang diberikan **PIHAK KEDUA** minimal 80%.

Pasal 17 **PEMBERITAHUAN DAN PARA WAKIL**

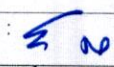
PIHAK PERTAMA : PT PERTAMINA BINA MEDIKA QQ RS OTAK DAN JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA

Alamat : Jl. Pajjaiang, Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Makassar

Untuk Perhatian : Nama : **Zulfina Eka Putri**
No. Hp : 085340848204
Email : rsoj.prb@gmail.com

PIHAK KEDUA : **PT ETOS INDONUSA**

Alamat : Jl. Daan Mogot No.121, RT.6/RW.5, Duri Kepa, Kec. Kb. Jeruk, Kota Jakarta

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11510. U.p. / Attention : **Fajar Suganda**

Untuk Perhatian : 1. Nama : Syahreza
Jabatan/Bagian : Finance
No. Hp : 081119136717
Email : finance@etos.co.id

2. Nama : A. Muhammad Yusuf
Jabatan/Bagian : Finance
No. Hp : 083133727273
Email : makasar@etos.co.id

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

LAMPIRAN I
BIAYA DAN PROSEDUR PEMBAYARAN

Biaya Pengendalian Hama

1. **Pihak Pertama** dan **ETOS** sepakat bahwa biaya yang harus dibayarkan **Pihak Pertama** kepada **ETOS** sebesar :

No.	Sistem Pengendalian	Harga / bulan	Keterangan	Cover Area
1	Petugas Mobile 1 orang	Rp 1.535.000,-	(4 hari kerja (4 jam)/ minggu). Kunjungan setiap hari kamis	Publik area + All Room

2. Dengan cara pembayaran sebagai berikut :

- Jumlah pembayaran per bulan sebesar **Rp ,- 1.703.850 Include Ppn 11%**
- Pembayaran dilakukan setelah menerima dokumen penagihan yaitu pada tanggal terakhir
- Dokumen penagihan terdiri dari :
 - Kwitansi
 - Invoice
 - Faktur Pajak
 - Pelaporan treatment

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

LAMPIRAN II

RINCIAN LAYANAN DAN SISTEM PENGENDALIAN HAMA TIKUS DAN SERANGGA

LOKASI PEKERJAAN (sesuai dengan pasal 1.1a)

KESEHATAN, KESELAMATAN KERJA DAN IDENTITAS

Semua pekerja PT ETOS INDONUSA yang berhubungan dengan insektisida wajib menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan ketentuan dan UU Keselamatan Kerja

Semua pekerja, pengawas, dan manager PT. ETOS INDONUSA yang sedang bertugas di lokasi wajib dilengkapi tanda pengenalan diri dan seragam

SISTEM MOBILE BY

- Pada awal pengendalian (bulan pertama) akan dilakukan initial treatment sebagai berikut:
 - Pemasangan peralatan pengendalian tikus (EBB 4 dan EGT 2)
 - Pemasangan peralatan pengendalian lalat (Lampu UV 5 dan E line 5)
 - Larva treatment untuk pengendalian hama serangga terbang
 - Baiting untuk pengendalian hama kecoa
 - Vacuming untuk pengendalian hama kecoa terutama telur dan nimfa
 - Residual treatment
 - Space treatment

Petugas Mobile akan ditempatkan di area **Pihak Pertama** setiap hari kerja (4 hari kerja (4 jam)/ minggu) untuk melakukan regular monitoring dan spot treatment, terutama pada tempat-tempat yang rawan gangguan, disertai dengan jadwal harian yang akan dibuat dan laporan harian kepada Building Management.

- Petugas stand by libur pada saat hari libur nasional. Apabila pada hari libur nasional petugas diharuskan masuk maka hak liburnya dapat diganti pada hari lain sesuai dengan kesepakatan.
- Penempatan petugas stand by dilakukan pada minggu ke 3.
- Jika petugas stand by berhalangan hadir maka akan digantikan oleh petugas pengganti maksimal 4 (empat) jam dari jam mulai kerja.
- Penempatan dan penggantian petugas stand by merupakan wewenang penuh pihak PT ETOS INDONUSA.
- Pihak pelanggan wajib menyediakan **Para Pihak** untuk penyimpanan peralatan dan bahan kimia dengan kondisi ventilasi yang baik dan aman.
- Standard peralatan kerja yang stand by di tempat : **B&G, ULV Cyclon, dan Vacuum.**

Selanjutnya dilakukan kunjungan untuk melakukan monitoring dan/atau tindakan koreksi sesuai dengan kondisi di lapangan dengan mengacu pada Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

1. Pengendalian Hama Tikus

Teknik Pengendalian:

- Pemasangan alat pengendalian (umpan dan/atau perangkap) di area luar dan dalam bangunan disesuaikan dengan hasil identifikasi permasalahan di area
- Monitoring awal dilakukan lima hari setelah pemasangan untuk penggantian, penambahan umpan maupun lem, pengecekan dan pembersihan peralatan. Jika diperlukan (gangguan masih ada, umpan/alat perangkap masih utuh) dapat dilakukan reposisi.
- Monitoring regular dilakukan sesuai dengan jadwal yang disepakati.
- Pemberian saran-saran perbaikan sanitasi dan konstruksi bangunan.

2. Pengendalian Hama Kecoa

Teknik pengendalian:

- Penempatan umpan/ bait langsung di tempat – tempat yang terinfestasi kecoa.
- Monitoring untuk evaluasi dan tindakan koreksi berdasarkan hasil monitoring di area berupa penambahan/penggantian/pemasangan ulang bait
- Pemberian saran-saran perbaikan sanitasi dan konstruksi bangunan.

3. Pengendalian Hama Semut

Teknik Pengendalian:

- Residual treatment di sumber dan jalur semut.
- Monitoring untuk evaluasi dan tindakan koreksi berdasarkan hasil monitoring di area
- Pemberian saran-saran perbaikan sanitasi dan konstruksi bangunan.

4. Pengendalian Hama Lalat

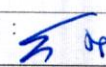
Teknik Pengendalian:

- Pengendalian larva di tempat – tempat perindukan lalat.
- Residual treatment, baiting, trapping dan space treatment dilakukan sesuai dengan tingkat populasi dan permasalahan di area
- Monitoring untuk evaluasi dan tindakan koreksi berdasarkan hasil monitoring di area
- Pemberian saran-saran perbaikan sanitasi dan konstruksi bangunan.

5. Pengendalian Hama Nyamuk

Teknik Pengendalian:

- Pengendalian larva di tempat – tempat perindukan nyamuk.
- Residual treatment dan space treatment dilakukan sesuai dengan tingkat populasi dan permasalahan di area
- Monitoring untuk evaluasi dan tindakan koreksi berdasarkan hasil monitoring di area
- Pemberian saran-saran perbaikan sanitasi dan konstruksi bangunan

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

JADWAL KUNJUNGAN SUPERVISOR

- Kunjungan dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu bulan / sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Aktivitas selama kunjungan dapat berupa monitoring, evaluasi dan meeting koordinasi dengan pelanggan.

SISTEM PELAPORAN

- Setiap selesai pekerjaan akan diberikan laporan hasil pekerjaan secara digital untuk mengetahui perkembangan pekerjaan yang telah dilaksanakan. Laporan bulanan dapat diberikan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

PENDAMPINGAN AUDIT

- Untuk kepentingan audit dapat dilakukan pendampingan dari PIHAK ETOS dengan pemberitahuan jadwal audit paling lambat 7 (tujuh) hari sebelumnya, pendampingan dilakukan maksimal 2 (dua) kali dalam satu periode kontrak.
- Permintaan kunjungan tambahan dikenakan biaya sebesar Rp. 150.000 per pendampingan audit.

PROGRAM GENERAL TREATMENT

- Untuk mengurangi populasi hama tikus dan kecoa dilakukan program general treatment setiap 3 bulan sekali selama periode kontrak.

PROGRAM GMP

- Pemberian saran-saran perbaikan sanitasi dan konstruksi bangunan yang mempengaruhi hasilpengendalian. Pemberian saran perbaikan merujuk kepada GMP (Good Manufacturing Practice).

KESEHATAN, KESELAMATAN KERJA, DAN IDENTITAS

- Semua pekerja PT ETOS INDONUSA yang berhubungan dengan insektisida wajib menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan ketentuan dan UU Keselamatan Kerja.
- Semua pekerja, pengawas, dan manager PT. ETOS INDONUSA yang sedang bertugas di lokasi wajib dilengkapi tanda pengenalan diri dan seragam.

Rincian pekerjaan dan alat yang digunakan disesuaikan dengan situasi/kondisi di area.

PIHAK PERTAMA
RSOJ PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA


dr. Ramadhi Teguh Basuki, Sp.FK
Direktur

PT. ETOS INDONUSA



Kevin Tri Saputra
Field Coordinator

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 